

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 100/2530

สห ธนาการ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดิ์ ดี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 64

ทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาล จำต้องรับรู้ผลของการเลื่อนคดีหรือกำหนดเวลาไต่สวนตามคำสั่งของศาลเสมือนตนขอเลื่อนคดี และฟังคำสั่งของศาลด้วยตนเองเมื่อศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีเพียงสามวัน โดยเสมียนทนายมิได้โต้แย้งทนายจำเลยจึงต้องมีหน้าที่ต้องมาศาลตามวันเวลานัด. (ที่มา-สงเสริมฯ)

คดีนี้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้ร่วมกันชำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์และยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นกำหนดวันนัดไต่สวน ครั้นถึงวันนัดฝ่ายจำเลยขอเลื่อนคดีติดต่อกันถึง 4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากจำเลยไม่มีพยานมาสืบและในวันเดียวกันนั้นเองตัวจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งที่สั่งยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา โดยอ้างว่าไปขอยืมเงินจากญาติที่ต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาถึง ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 2 ครั้นถึงวันนัดไม่มีคู่ความมาศาลเพราะส่งหมายนัดให้โจทก์ไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งเลื่อนไปนัดพร้อม เมื่อถึงวันนัดทนายจำเลยมอบให้เสมียนทนายนำ

คำร้องขอเลื่อนคดีมาขึ้นต่อศาล ศาลอนุญาตให้เลื่อนคดี ถึงวันนัดฝ่ายจำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีต่อไปสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งในวันที่ฝ่ายจำเลยไม่ได้มาศาลในวันนัดไต่สวนคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งยกคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาโดยอ้างว่าทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีแทน ศาลสั่งให้เลื่อนคดีไปเพียง 3 วันเป็นการไม่ให้โอกาสเสมียนทนายมีเวลาพอสมควรที่จะแจ้งผลของการเลื่อนคดีให้ทนายทราบได้ทัน เพราะทนายจำเลยไปต่างจังหวัดกลับมาภายหลังวันนัดไต่สวนทนายจำเลยจึงไม่ทราบผลของการเลื่อนคดีก่อนกำหนดนัดไต่สวน เห็นว่าทนายจำเลยซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีไปยื่นต่อศาลจำต้องรับรู้ผลของการเลื่อนคดีหรือกำหนดเวลาไต่สวนตามคำสั่งของศาลเสมือนตนขอเลื่อนคดีและฟังคำสั่งของศาลด้วยตนเองเมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้เลื่อนคดีไปวันอื่นโดยเสมียนทนายมิได้โต้แย้งอย่างไรทนายจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องมาศาลตามวันเวลานัด เมื่อฝ่ายจำเลยไม่มาศาลตามนัด ศาลย่อมสั่งยกคำร้องได้ตั้งนั้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาให้โจทก์ 500 บาท'

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ